

Actores

Actores directamente implicados

- **Encausado y, tras la condena, penado/interno:** persona sobre la que recaen las recomendaciones del sistema. Como encausado, le afecta ReJust-Sentencia, que propone el fallo y la pena. Una vez condenado e ingresado en prisión, le afecta ReJust-Seguimiento, que recomienda decisiones sobre permisos, grado, libertad condicional y sanciones. Es el actor más afectado y el que menos control tiene sobre los datos que se usan para evaluarle.
- **Juez o tribunal sentenciador:** usuario principal de ReJust-Sentencia. Recibe una propuesta motivada, pero la potestad jurisdiccional le corresponde en exclusiva (Constitución Española, 1978, art. 117.3). El sistema no puede sustituir su juicio. Existe además el riesgo de sesgo de automatización, es decir, de que acabe asumiendo la propuesta sin revisarla críticamente.
- **Juez de Vigilancia Penitenciaria:** usuario de ReJust-Seguimiento. Resuelve sobre permisos de salida, clasificación y progresión de grado, libertad condicional y recursos frente a sanciones disciplinarias.
- **Ministerio Fiscal:** ejerce la acusación pública y vela por la legalidad. Le interesa que las propuestas sean transparentes y poder cuestionarlas en igualdad de condiciones que la defensa.
- **Abogado defensor:** representa al encausado o interno. Necesita saber qué datos, variables y documentos ha usado el sistema para poder rebatir la recomendación, lo que conecta con el derecho de defensa y la igualdad de armas (Constitución Española, 1978, art. 24).
- **Víctimas y acusación particular:** les interesa la reparación y que su seguridad se tenga en cuenta en decisiones como permisos o libertad condicional, conforme al Estatuto de la víctima del delito (Ley 4/2015).
- **Personal penitenciario (Junta de Tratamiento: funcionarios, psicólogos, educadores, juristas y trabajadores sociales):** tiene un doble papel. Genera los informes de los que se alimenta el sistema y a la vez es grabado por las cámaras. Existe el riesgo de que su criterio profesional quede subordinado al del modelo.
- **Familias de los internos:** afectadas de forma indirecta por las decisiones sobre permisos, grado y libertad condicional.

Actores institucionales y regulatorios

- **Administración penitenciaria:** la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior) y, en Cataluña, la Generalitat, que tiene la competencia transferida y ya utiliza RisCanvi para evaluar el riesgo de reincidencia de los internos (Eticas Foundation, 2021). Una auditoría externa de este sistema detectó deficiencias de fiabilidad y falta de transparencia ("Algorithm used in Catalan prisons", 2024). En ReJust, la administración penitenciaria sería la responsable del despliegue de cámaras y del tratamiento de los datos de los internos.
- **Ministerio de Justicia y Consejo General del Poder Judicial:** gobiernan la tecnología en los juzgados. El CGPJ ya regula el uso de IA por jueces (Instrucción 2/2026), y de él depende el CENDOJ, cuya base de jurisprudencia usa el sistema.

- **Proveedor tecnológico:** desarrolla y mantiene los modelos. Sería proveedor de un sistema de alto riesgo (Anexo III, punto 8: administración de justicia), con obligaciones de gestión de riesgos, calidad de datos, documentación y supervisión humana (Reglamento (UE) 2024/1689, 2024).
- **Autoridades de supervisión:** la AESIA supervisaría el cumplimiento del Reglamento de IA. La AEPD supervisaría el tratamiento de datos personales con fines penales, que no se rige solo por el RGPD sino por una normativa específica (Ley Orgánica 7/2021; Directiva (UE) 2016/680).
- **Defensor del Pueblo (Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura) y sociedad civil:** ejercen control externo sobre las condiciones en prisión y sobre el uso de videovigilancia y sistemas automatizados con personas privadas de libertad.

Actor elegido: el interno (persona penada)

Postura: desconfianza u oposición condicionada. No rechaza necesariamente cualquier apoyo tecnológico, pero sí un sistema que le evalúe de forma opaca y permanente.

Intereses:

- Un juicio con todas las garantías y la presunción de inocencia (Constitución Española, 1978, art. 24), sin que una predicción estadística sustituya la valoración individual de su caso.
- No ser evaluado por variables que no controla y que pueden reproducir discriminaciones (origen, barrio, situación económica, entorno familiar), como se documentó en el sistema COMPAS en Estados Unidos (Angwin et al., 2016).
- Conocer por qué se le deniega un permiso o una progresión de grado, recibir una explicación comprensible y no solo una puntuación, y poder recurrir.
- Proteger su intimidad y su dignidad frente a la vigilancia continua, ya que conserva sus derechos fundamentales salvo los limitados por la condena (Constitución Española, 1978, art. 25.2).
- Evitar que una puntuación de riesgo alta limite su reinserción y acabe confirmando su propia predicción.
- Como posible beneficio, resoluciones más rápidas y más coherencia entre casos similares.

Qué exigiría para aceptar el sistema: supervisión humana real, acceso a sus propios datos, explicaciones de cada recomendación, derecho a impugnar y auditorías independientes de sesgo.

Referencias

Algorithm used in Catalan prisons has "substantial deficiencies", audit finds. (2024, 8 de agosto). *Euronews*.

<https://euronews.com/next/2024/08/08/algorithm-used-in-catalan-prisons-has-substantial-deficiencies-audit-finds>

Angwin, J., Larson, J., Mattu, S. y Kirchner, L. (2016, 23 de mayo). Machine bias. *ProPublica*.

<https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing>

Constitución Española. *Boletín Oficial del Estado*, 311, de 29 de diciembre de 1978.
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229>

Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 119, de 4 de mayo de 2016.
<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj>

Éticas Foundation. (2021). *Observatorio de Algoritmos con Impacto Social (OASI)*.
<https://eticasfoundation.org/oasi/>

Instrucción 2/2026, de 28 de enero, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, sobre la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional. *Boletín Oficial del Estado*, 27, de 30 de enero de 2026.
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2026-2205>

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. *Boletín Oficial del Estado*, 101, de 28 de abril de 2015. <https://www.boe.es/eli/es/l/2015/04/27/4/con>

Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. *Boletín Oficial del Estado*, 126, de 27 de mayo de 2021.
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-8806>

Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial). *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 2024/1689, de 12 de julio de 2024. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>